中国平安 PINGAN

专业 · 价值

数据安全协议
（单独协议）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲　　方：中国平安财产保险股份有限公司北京分公司

统一社会信用代码：91110102746719230N

联 系 人：李剑云

地　　址：北京市西城区金融大街23号15层

联系电话：010-59700010

乙　　方：宁家（北京）汽车服务有限公司

统一社会信用代码：91110107MAD88A6FXJ

联 系 人：张玲玲

地　　址：北京市大兴区金盛大街2号院12号楼4层401-13（集群注册）

联系电话：18514666789

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

为保证甲乙双方业务合作顺利、安全、高效开展，保护双方合作中涉及的个人信息权益，规范个人信息处理活动，双方现就合作中的数据处理事宜以书立本协议的形式达成一致，以昭信守。

一. 定义

1.1. 披露方，是指享有数据及信息所有权（如有）、使用权或取得合法授权的主体将其数据及信息对外传输的一方。

1.2. 接收方，是指接收披露方对外传输的数据及信息的一方。

1.3. 披露方披露的数据及信息包括本协议项下披露方所披露的数据及信息，以及接收方在业务合作中从披露方处获取的所有数据及信息。

1.4. 本协议中涉及的其他网络安全与数据保护的专业名词，与《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国个人信息保护法》中的定义保持一致。

1.5. 本协议中所指的数据或者信息，如无特别说明，均覆盖个人数据、个人信息。

二. 数据及信息的传输及目的

2.1. 双方为开展 承保及理赔相关服务 方面的合作进行数据对接。

2.2. 数据及信息传输方式为以下第 (2) 种

(1) 信息系统传输，需采取安全的加密方式和传输通道。

(2) 其他： 邮件传输、线下纸质文件传输、使用平安系统或APP在外网作业及查看数据等。

2.3. 为进行第2.1条下的合作，双方进行数据传输的数据种类为：个人基本信息、个人健康生理信息、个人身份鉴别信息、个人地理位置信息、个人行为信息、个人标签信息、保单信息、车辆信息、出险信息、理赔案件信息、查勘定损信息、客户卡券或权益信息等。

2.4. 本次数据传输不会涉及数据出境。

三. 数据及信息的安全使用

3.1. 合作双方承诺在履行本协议的过程中，提供或使用的数据如涉及消费者个人信息，需在取得消费者授权同意的基础上与合作方处理消费者个人信息，并通过加密传输、安全隔离、权限管控、监测报警、去标识化等方式，防范数据滥用或者泄露风险。未经消费者同意，双方不得在除双方已约定的不同平台间传递消费者个人信息，法律法规另有规定的除外。

3.2. 为了确保披露方数据及信息的安全使用，接收方应采取如下措施进行信息控制：

(1) 访问控制，遵循权限最小化原则。接收方仅允许在提供服务过程中，对确实有必要查询和处理相关数据及信息的人员开放权限。

(2) 职责分离。实现明确的岗位职责和权限分离，确保开发和运维过程均由不同岗位人员进行数据及信息操作，审批和执行人员岗位也需分离，防止对数据及信息进行篡改。

(3) 存储安全。接收方对接收的数据及信息需采取妥善方式进行保管，防止因各种原因导致的数据及信息被篡改或丢失、泄漏。接收方所采用的数据安全存储策略，包括但不限于采取足够安全的加密、去标识化措施等，具体加密方式由双方约定，并经双方书面确认后使用。

(4) 日志记录。接收方对所接收的数据访问、加工等操作过程需有日志记录，日志内容包括但不限于操作日期、时间、主体、客体、操作类型、操作结果等，日志内容不输出明文敏感信息。根据相关法律要求，涉及委托处理、共同处理的，接收方和披露方应当将相关数据操作日志记录信息至少保存3年，以备核查。

(5) 定期审查。针对数据及信息的使用情况，组织定期（每季度）的事后跟踪和审查，并及时改进不合格项。接收方应定期（每季度）向披露方报告数据及信息的使用及维护情况。

(6) 报告制度。在发生信息突发事件，或发生可能引发系统性、区域性信息风险突发事件时，接收方应及时（1小时内）向披露方报告事件的影响以及已采取或者拟采取的风险处置措施。因特殊原

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

因未能按要求处理接收数据，或在处理接收数据过程中无法提供足够的信息安全保护水平，接收方应及时向披露方报告，并配合披露方采取必要的应急措施，进行信息安全评估与安全事件调查。发现网络产品、服务存在安全缺陷、漏洞等风险时，应当立即采取补救措施，按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告；涉及危害国家安全、公共利益的，网络数据处理者还应当在24小时内向有关主管部门报告。

3.3. 接收方必须在本协议约定范围内使用接收的数据。接收方须确保对从披露方处获取的客户数据处理结果的使用目的、方式和范围限定在披露方客户授权范围内，若超越本协议或超出披露方客户授权范围使用数据，必须经披露方审查、书面授权同意，并按法律法规获得用户授权。基于处理上述客户数据产生的结果仅限于目的。

3.4. 接收方需具有安全可靠的运营机制和信息安全管理体系，具备相应的数据安全保护能力，符合披露方的安全资质准入要求，并可按照披露方要求提供相应的证明材料用于评估安全保护能力的目的。如涉及接收方委托第三方对披露方所提供的数据提供收集、存储、使用、加工、传输等数据处理服务的，接收方有义务确保其所委托的第三方完全履行本协议下约定的数据安全保护义务，依照本协议约定承担相关数据安全责任，并以与披露方相同或者至少不低于披露方的数据安全保护能力保障披露方所提供的数据的安全。

3.5. 根据有关法律法规的规定，接收方及受其委托的第三方应当采取的网络与数据安全措施至少包括：

(1) 依照法律、法规的规定，建立内部全流程的网络安全管理规范和数据安全管理制度；

(2) 应当采取足够的网络安全、数据保护技术措施，在履行网络安全等级保护义务的基础上，履行数据安全保护义务，如采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为，定期进行代码检测、漏洞扫描和系统安全维护升级等技术措施，提前预防网络与数据安全风险；

(3) 应当采取数据分类、重要数据备份和加密等措施。当发现数据安全缺陷、漏洞等风险时，应当立即采取补救措施；

(4) 应当制定网络安全、数据安全事件应急预案，并定期进行网络安全、数据安全培训和演练；

(5) 法律、行政法规规定在提供相应数据处理服务时应当取得行政许可的，接收方负有依法取得许可并向披露方提供告知和证明的义务；

(6) 其他法律法规规定的网络安全与数据保护责任。

3.6. 如在合作中涉及重要数据的提供，接收方还应当协助披露方开展重要数据处理安全风险评估，同时确保设立有数据安全负责人和管理机构，并采取法律法规和国家标准规定的相应安全措施，确保能够落实数据安全保护责任。

3.7. 接收方需将接收的数据与其自身业务系统及数据信息采取有效隔离措施，避免信息安全风险在内外部传递和蔓延。

3.8. 接收方在未取得披露方同意授权时，不得转委托其他主体处理数据，不得对外共享数据，或者采取其他形式处理数据以谋取或者本协议约定以外的利益。若接收方根据法律法规或国家有权机关要求向第三方传输或者披露从披露方获取的数据，接收方应当提前及时将法律法规和国家有权机关的具体要求告知披露方，并与披露方就此类信息或者数据传输、披露或处理的程度和范围的限制条件达成一致。

四. 数据及信息安全检视

4.1. 接收方应对所有服务过程中接收和使用的数据及信息进行完整、及时记录，对数据及信息的使用、发布范围进行严格控制。披露方有权根据法律法规和监管检查要求审阅该记录，并询问数据处理情形。披露方有权于正常营业时间内，要求接收方提供该记录的复印件、传真件、录音、数据存储设备或随时派员至接收方场所查询该记录。

4.2. 披露方有权要求接收方提供数据处理相关的安全认证证明文件或者相关材料。接收方应定期对其数据传输及使用的安全性进行检视，披露方有权要求接收方提供有关检视资料和报告，确保数据

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

及信息安全。

4.3. 披露方有权视业务开展情况对接收方数据传输和使用的实施情况，根据法律法规的相关要求进行检查和合规审计，接收方应予以配合。接收方应配合披露方接受监管机构对约定范围内的数据外包服务活动进行监督检查，包括服务职能、责任、系统和设施等内容。

4.4. 根据相关法律法规要求，接收方有义务协助和配合披露方对数据及信息的委托处理、对外提供、共享和公开披露等数据处理活动进行安全评估；如接收方在境外或涉及向境外提供数据及信息的情况，接收方还有义务协助和配合披露方遵循有关主管部门的规定申报安全评估，并提供与申报相关的资料和文件；如相关主管部门认为构成网络产品或者服务采购，或者数据处理活动本身可能影响国家安全、社会公共利益或者个人、组织合法权益而需要进行网络安全审查的，接收方还有义务协助和配合披露方接受相关安全审查。

五. 数据及信息安全条款

5.1. 接收方和披露方之间进行数据交换时，需采取有效措施保障信息数据传输和存储的保密性、完整性、准确性、及时性、安全性。

5.2. 接收方在存储数据过程中，应使用符合法律法规、国家标准要求和业界标准的安全防护措施保护数据，防止数据及信息未经授权访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失。前述保护措施包括但不限于：

(1) 对存储数据及信息的服务器或系统进行充分的物理控制和密码保护。

(2) 确保数据及信息不会存储在任何移动设备上或在未对数据及信息进行加密的情形下以电子方式传输。

(3) 采取合理必要的其他措施，防止以非本协议允许的方式使用或披露数据。

5.3. 如果数据及信息主体向披露方主张更正、修改、删除等各项权利，接收方应积极配合；如果数据及信息主体直接向接收方主张更正、修改、删除等各项权利，接收方应与披露方协商处理。特别地，在履行期间涉及个人信息处理的，个人信息主体向双方任何一方投诉或者要求行使个人信息权利的，另一方都有义务在24小时内及时通知对方，并在合理范围内、采取必要措施协助对方于15日内及时响应个人信息主体的权利请求。

5.4. 接收方需向可能访问到披露方数据的人员清晰传达数据安全要求，与其签署保密协议，对其履行协议情况进行监督。

5.5. 接收方和披露方合作关系解除时，接收方应当根据披露方的要求及时返还从披露方处获取的数据及信息，以及前述数据及信息的处理结果（返还方式可由双方另行约定），不再以任何方式保存从披露方获取的数据及相关衍生数据，双方另有约定或法律、行政法规另有规定的除外。在合作终止后，在接收方发出删除相关数据的通知后，接收方应及时（15日内）向披露方提供一份书面声明，证明其已删除或归还且没有保留披露方提供的数据及信息的任何副本，法律明确规定保留期限的除外。接收方在数据删除过程中，应做好详细记录，记录内容包括删除的数据内容、删除时间、操作人员、采用的删除工具与方法等信息。在数据删除后，若因乙方原因导致甲方数据泄露、被非法恢复或存在其他数据安全问题，乙方将承担由此引发的一切法律责任与经济损失赔偿责任。甲方有权依据相关法律法规及合同约定，对乙方采取法律诉讼、索赔等措施。服务提供方（数据接收方）在本补充协议过程中提供的产品或技术必须满足披露方的信息安全要求。

六. 数据及信息的保密

6.1. 双方均承认，在履行本协议义务期间或其它任何时候所获取或接触的对方的资料与信息、数据都是保密信息。

6.2. 接收方承诺，对数据及信息的处理（包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅在中华人民共和国境内。除非得到披露方事先书面同意，接收方绝不使用、披露、分发或流传给任何第三人，但法律、行政法规另有规定的除外。如因境内监管机构或政府机构的要求或有管辖权的人民法院的命令而披露的，数据接收方需及时书面通知披露方，并告知需要披露的信息内容、时间等具体情况，如涉及个人信息的，还需配合披露方进一步告知个人信息主体，但属于披露方履行法定职责或者法定义务，或者属于法律、行政法规规定应当保密或者不需要告知的情形除外。

6.3. 如接收方收到境外司法或者执法机关要求提供从披露方获取的数据及信息的请求时，应当及时书面通知披露方，并按照中国法律法规或监管机构的要求判断是否能够提供，向国家主管机关说明情况，并经过国家主管机关批准后向境外执法或司法机关提供。非经前述程序，任何一方均不得向境外司法或者执法机构提供产生于中国境内的数据及信息。

6.4. 接收方同意根据数据及信息的类型及机密程度，尽所有合理的注意和谨慎义务，保护保密信息免遭泄露。保密信息的保护标准应等同于各方用以防止其自身同等性质和重要性的财产或保密信息被泄漏、公开或传播的程度。

6.5. 接收方应在协议到期或终止时向披露方交还或在披露方工作人员见证下销毁其所掌握、持有和控制的任何保密信息。应监管要求或接收方内部合规控制管理需要保留复印件的除外，但接收方必须按本补充协议约定继续对数据信息复印件履行保密义务。

七. 知识产权条款

7.1. 接收方应确保从披露方处获得的所有数据信息及数据加工、处理后形成的数据结果（包括最终未被采纳或使用的）的所有权（如有）、使用权和基于该结果生成的知识产权和相关合法性利益均为披露方所有，但法律法规另有规定和双方另有约定的除外。

7.2. 接收方承诺，在对数据和信息进行处理、加工或使用过程中不得侵犯任何第三人的知识产权，如因接收方自身原因导致披露方或接收方被第三人诉称或指称知识产权索赔，接收方需负责处理和赔偿。

7.3. 双方因履行本协议约定义务而被授权接触或使用的，对方在开展合作之前合法拥有的一切知识产权，包括但不限于专利权、商标权、著作权等（以下简称“背景知识产权”），均不视为转移上述背景知识产权，上述背景知识产权应属于提供方。在提供服务期间，一方授予另一方（如涉及分包，还应包括承包方）非独占性的临时许可，以允许另一方完全出于履行与服务有关的义务的需要，使用提供给自己的任何既存工作成果。

7.4. 在履行服务的过程中，乙方将被授权使用甲方享有知识产权或甲方获得知识产权所有权人合法许可的特定材料。根据该许可，乙方可以仅为提供本协议项下服务的目的使用这些材料。

7.5. 如果发生任何第三方称甲方依据本协议的条款接受服务（或其中任何部分）侵犯了该第三方的知识产权从而提起不利于甲方的索赔或诉讼（“索赔”），乙方承诺由乙方支付费用来为甲方抗辩；或乙方自行选择和前述第三方和解；为此乙方将负责因前述索赔或与索赔相关的甲方承受或施加给甲方的合理损失、损害、成本（包括法律费用）和费用。

7.6. 但如果前述索赔是因为甲方没有按照本协议的条款获得或使用软件或接受服务（或其中任何部分）而造成的，或由于甲方将本协议项下乙方提供的软件或服务与非由乙方提供或指定的任何其他硬件或软件相结合而造成的，则上一段约定不适用。

7.7. 如果任何第三方对甲方提起索赔，或通知其将对甲方提起索赔的意图，则乙方的义务将以甲方的以下行动为条件：

(1) 在合理可行的时限内尽快向乙方发出索赔的书面通知，以合理细节说明索赔的性质；

(2) 未经乙方事先书面同意，不得就索赔承认任何责任、达成协议或妥协；

(3) 在乙方以令甲方合理满意的方式针对任何可能产生的索赔、责任、成本、费用、损害和相应损失为甲方提供担保的前提下，根据乙方的合理要求采取措施来避免索赔，对索赔进行争辩、和解或

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

抗辩。

八. 应急条款

8.1. 接收方应建立针对突发情况的应急预案及与披露方的事件通报机制，确保在发生重大事件时能在60分钟内通知披露方，通知的方式为：【邮件和电话】。对重大的突发事件包括但不限于信息安全（包括网络安全、数据安全、个人信息保护）、运营突发事件等，接收方须在事件处理完毕之日起3日内向披露方提交书面报告及相关材料，并协助其完成对监管机构事件报告（如有），报告内容包括但不限于：事件发生时间、影响范围和程度、事件起因、应急处置措施、恢复实施情况和最终结果等。

8.2. 双方中的任何一方如发生重大事项变更，包括但不限于流程、系统、运营地点、管理架构、合作事项、数据处理方式等，接收方应及时书面通知披露方。

8.3. 接收方应制定服务连续性管理目标，保证其为披露方提供服务的连续性，并满足主协议项下的工作进度要求。

九. 数据及信息违约条款

9.1. 本协议项下违约行为包括但不限于：

(1) 超越本协议约定的使用或披露范围，未经披露方同意或违规授权他人使用、披露数据的。

(2) 接收方或者接受接收方的委托处理数据的第三方未能根据法律法规和本协议要求全面履行网络安全与数据保护义务，或者未能保障客户信息安全，导致客户信息泄漏或客户权利受到影响的投诉、举报等情况。

(3) 接收方未按协议约定实时记录和存储数据使用情况的。

(4) 接收方未能以合理应尽的谨慎和技能履行其义务和职责，未能按照协议要求向披露方提供合格的数据服务的。

(5) 其他违反法律法规规定和本协议约定的事项。

9.2. 如发生上述违约行为，违约方应立即整改，守约方有权未经对方同意单方解除合同，并要求违约方承担违约赔偿责任。此外，如接收方所委托的第三方在为接收方提供收集、存储、使用、加工、传输等数据处理服务的过程中，违反相关法律法规规定或者本协议约定，不履行或者不完全履行数据安全保护义务，发生网络信息系统崩溃、客户信息泄露等网络和数据安全事件，导致披露方遭受到的相关损失，应由接收方承担违约赔偿责任。违约赔偿责任包括但不仅限于守约方的经济损失、名誉损失、律师费、咨询费、鉴定费及诉讼费等费用。

十. 网络安全条款

10.1. 乙方清楚并愿意严格遵守中华人民共和国《国家安全法》、《网络安全法》和《网络安全审查办法》等相关法律法规的规定，以及国家标准的强制性要求，保障网络安全、稳定运行，接受监督检查，履行网络安全保护义务。

10.2. 甲方在采购本合同项下的网络产品或服务时，有权预判该等产品或服务投入使用后可能带来的国家安全风险，对于影响或可能影响国家安全的，有权向网络安全审查办公室申报网络安全审查。乙方应当配合甲方开展网络安全审查，协助甲方制作申报书、关于影响和或可能影响国家安全的分析报告、产品或服务的技术文件等网络安全审查工作需要的材料。

10.3. 乙方承诺：

(1) 不利用提供产品和服务的便利条件非法获取甲方及甲方用户数据、非法控制和操纵甲方及甲方用户设备；

(2) 确保产品供应或服务的连续性，无正当理由不得中断产品供应或必要的技术支持服务；

(3) 采取技术措施和其他必要措施，保障本合同项下产品及服务安全、稳定运行，避免本合同项下产

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

品或服务被非法控制、干扰或破坏，避免重要数据被窃取、泄露、毁损；

(4) 甲方在接受网信部门和有关部门监督检查时，乙方应当予以配合；

(5) 采取合理、必要、有效的措施，避免其他可能危害甲方网络安全和国家安全的风险。

10.4. 本合同项下产品或服务，应当开展网络安全审查的，本合同自网络安全审查通过后生效；如审查未通过的，本合同不发生效力，且甲乙双方无需就本合同承担任何权利及义务，但保密条款、知识产权条款、反商业贿赂条款、反虚假宣传条款除外。针对合同生效条款，如果本条款和合同项下其他条款不一致的，以本条款中的约定为准。

10.5. 乙方违反本条款之约定、陈述、保证、承诺等，均构成违约，造成甲方损失的，乙方应赔偿由此产生的所有损失和费用，并按照本协议和法律的规定承担其他法律责任。

十一. 数据合法性条款

11.1. 合作双方清楚并严格遵守中华人民共和国《刑法》、《国家安全法》、《网络安全法》等相关法律法规的规定，保证提供给甲方的数据或服务合法合规、真实有效。合作双方承诺在履行本协议的过程中，提供或使用的数据不侵犯任何第三方的合法权益，不存在违法违规或违反各项监管要求的情形，如因数据来源侵权或不满足其他法律法规及监管要求的，一方应承担由此给另一方造成的财产损失（包括但不限于直接损失、调查费用、公证费用、诉讼费用、律师费用，向第三方支付的赔偿，为应对第三方的指控而支付的一切费用）。双方承诺遵循如下义务：

(1) 应当提供隐私保护政策、合作协议等授权材料证明数据来源的合法性，并如实告知对方该数据的获取途径及使用范围等；

(2) 涉及个人信息的数据，应当事先告知用户（即个人信息主体）相关数据收集的目的、范围及使用方式；如基于用户同意处理其个人信息的，应当承诺已事先获得用户的授权同意，以保障用户基于个人信息保护享有的各项权利；

(3) 涉及非个人信息的数据，应承诺不涉及第三方商业秘密且已获得数据所有权、使用权人的合法授权；

(4) 涉及公开信息爬取的，还应承诺数据来源合法，包括：明确爬虫行为已遵循ROBOTS协议、不存在规避或破解被爬取网站反爬虫措施的行为、承诺不存在其他《反不正当竞争法》等法律法规禁止的行为。

(5) 保证数据获取方式合法，如数据为乙方自行收集、统计、加工、整理，乙方保证不存在非法方式收集、统计、加工、整理数据的情形；如数据为乙方从第三方获取，乙方保证获得第三方的有效授权，并对第三方数据来源的合法性承担连带责任。

(6) 保证数据真实有效，保证数据不存在虚假、不真实、无效等情形。

十二. 商业秘密保护条款

12.1. 商业秘密保护对象包括：

(1) 与本协议有关的信息，包括协议条款、协商和谈判内容、商业安排等；

(2) 本协议一方(即信息接受方)从本协议另一方(即信息披露方)获得的与披露方及其下属公司的产品、商业计划、行销、投资、财务状况、其他业务和项目有关的信息、消息、数据、图纸、技术诀窍、分析、计算、汇编、研究及其他资料，或者接受方编制的与上述信息有关的资料；上述信息也包括披露方及其下属公司以口头方式传达给接受方的信息。

12.2. 商业秘密是有价值的特殊资产，未经披露方事先书面同意，接受方不得以任何理由或目的泄露商业秘密。

12.3. 接受方应将载有商业秘密的载体存放于安全之处。披露方可以书面形式要求接受方将从披露方获得的商业秘密载体交还或销毁，接受方必须交还或销毁。

12.4. 在取得对方的书面同意前，本协议双方不得就与本协议有关的协商或谈判的内容、协议条款、商

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

业安排及其他有关的资料通过媒体或以其他方式进行公布。

12.5. 本条款约定的商业秘密保护义务，即使本协议提前解除或本协议履行完毕，合同双方仍须遵守。

十三. 反洗钱条款

13.1. 甲乙双方应遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》以及《保险业反洗钱工作管理办法》等本协议有效期内施行的反洗钱相关法律法规及监管规定，有效落实相关反洗钱义务。

13.2. 乙方应当严格按照法律规定和合同约定履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务，使甲方及所属机构在办理业务时能够立即从乙方获取客户尽职调查的必要信息，在需要时能够立即获得乙方开展客户尽职调查获取的身份证件或者其他身份证明文件以及其他资料的复印件或者影印件。甲方对客户身份信息的真实性、准确性或者完整性有疑问的，或者怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资的，乙方应配合甲方开展客户尽职调查。乙方未配合甲方履行客户尽职调查义务的，应当承担相应责任。对于客户为法人或者非法人组织的，乙方应当识别并采取合理措施核实客户的受益所有人，并将获取客户身份信息资料及时、完整传递给甲方。具体要求如下（本协议有效期内法规有变化的，按最新要求执行）：

(1) 乙方代理销售甲方保险产品时，对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息（投保人、被保险人为单位客户的，还需要登记受益所有人的身份基本信息），并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，并与投保单一起交甲方留存。同时，乙方应建立可以反映客户原始缴费状态的“等额刷卡”台账，以备双方查阅。

(2) 在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，乙方应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。

(3) 在被保险人或者受益人请求甲方赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，甲方应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（被保险人为单位客户的，还需要登记受益所有人的身份基本信息）。

(4) 身份基本信息如下：

个人客户（9个字段）： 姓名、性别、国籍、职业、住址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限；

单位客户（22个字段）：客户名称、地址、经营范围、统一社会信用代码、有效期限；控股股东或实际控制人姓名、证件种类、号码、有效期；受益所有人姓名、证件种类、号码、有效期、地址；法定代表人或负责人姓名、证件种类、号码、有效期；授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

(5) 乙方应采取必要管理措施和技术措施，逐步实现以电子化方式完整、准确保存客户身份资料及交易信息，依法保护商业秘密和个人信息，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息及交易信息，履行客户信息保密义务。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

13.3. 甲乙双方在各自履行客户身份识别义务时，发现下述可疑交易或可疑行为的，应当按照规定向中国人民银行提交可疑交易报告：

(1) 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的；

(2) 有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的和性质与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的；

(3) 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

报告上述可疑行为参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2018〕第2号、中国人民银行令〔2016〕第3号发布）及相关规定执行。

13.4. 乙方及其业务人员以现金方式收取保费的，应当及时将现金投保情况告知甲方，配合甲方完成大额交易上报工作。

13.5. 为了更好的开展客户尽职调查工作，甲方为乙方提供培训等必要协助。

13.6. 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，双方在反洗钱客户身份识别工作中如遇困难，相互间提供必要的协助。

十四. 反商业贿赂条款

反商业贿赂条款是本协议之必备条款，与本协议其他条款具有同等法律效力，请与本公司（甲方）签署合同之当事人认真阅读本条款，同意与本公司（甲方）签订并遵守如下反商业贿赂条款：

14.1. 甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，包括且不限于《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《国家工商行政管理局关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

14.2. 甲方或乙方均不得为谋取交易机会或者竞争优势，采用财物或者其他手段贿赂或接受下列单位或者个人的贿赂。其中，单位或者个人包括：

(1) 交易相对方的工作人员；

(2) 受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人；

(3) 职权或者影响力影响交易的单位或者个人；

(4) 甲乙方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系、有影响力的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友、与实现本协议相关的交易相对方以外第三人；

(5) 其他手段包括且不限于以下行为：

为谋取不正当利益，在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的；

索要、收受、提供、给予、介绍合同约定外的任何利益。

14.3. 本公司（甲方）郑重声明：甲方严格禁止甲方经办人员的任何商业贿赂行为。甲乙方经办人发生本条款第14.2条所列示的任何一种行为，都是违反甲方公司制度的，都将受到甲方公司制度和国家法律的惩处。若您在业务合作中发现我司经办人员有任何此类行为，有义务第一时间通知我司。

14.4. 本公司（甲方）郑重提示：甲方反对乙方或乙方经办人员为了本协议之目的与本协议以外的任何第三方发生违反本条款第14.2条的行为，都属于违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

14.5. 如因一方或一方经办人违反上述第14.2条、第14.3条、第14.4条之规定，给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

十五. 品牌保护条款

15.1. 乙方不得自行将“中国平安”、“平安”、“平安保险”等品牌内容用于广告宣传或业务推销等；若需使用，需经甲方书面授权，并事先将宣传样本等有关内容提交甲方确认。否则，甲方有权解除合同，并要求乙方立即停止一切宣传活动，积极消除对甲方造成的不良影响，向甲方一次性支付违约金人民币50万元，不足以弥补甲方损失的，还应另外予以赔偿。同时，乙方应对其自身行

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

为承担全部法律责任。

15.2. 采购权益保护保证条款

乙方保证：非取得授权，划清与甲方（指公司）品牌之间的界限，且永不实施侵犯甲方包括但不限于名誉权、荣誉权、知识产权和公平交易权等权益的侵权行为，否则自发现或应当发现侵权行为存在之日起， 甲方有权立即采取终止发送业务或服务需求、终止付款、终止合作、解除或终止合同等处理措施，且不承担任何对乙方的违约或侵权责任。乙方保证无条件接受甲方的上述处理措施，且不主张任何异议或任何权利。

十六. 反虚假宣传条款

16.1. 甲乙双方均清楚并愿意严格遵守中华人民共和国《著作权法》、《商标法》、《专利法》、《反不正当竞争法》等知识产权类、民法典及广告法等相关法律的规定，两方均有权就本协议所约定事项以约定方式在约定范围内进行真实、合理的使用或宣传，但不得涉及合同所约定的保密内容。为避免商标侵权及不当宣传等风险的发生，双方均同意，在使用对方的商标、品牌、企业名称等进行宣传前，均须获得对方事先的书面认可，否则，不得进行此类使用或宣传。双方在此承诺，会积极响应对方提出的就合作事项的合理使用或宣传申请。双方均承认，未经对方事先书面同意而利用其商标、品牌及企业名称等进行商业宣传；虚构合作事项；夸大合作范围、内容、效果、规模、程度等，均属对本协议的违反，并可能因虚假宣传构成不正当竞争，守约方或被侵权人将保留追究相应法律责任的权利。

十七. 保密信息

17.1. 乙方对甲方提供的技术资料、原始数据等所有材料承担保密义务。未经甲方允许，乙方不得将属于甲方的任何资料用于本协议之外的目的。

17.2. 乙方应妥善保管甲方提供的各种资料。本协议履行完毕后，除双方另有约定外，乙方应按甲方要求退还或销毁甲方提供的技术资料、原始数据等所有材料。

17.3. 双方对于因签订和履行本协议所知悉的对方的保密信息应予以保密并仅限用于本协议目的。保密信息包括但不限于以下信息：

(1) 技术信息：包括但不限于专有技术、研发设计、产品设计理念/想法、产品及其规格、软件功能、数据、模型、程序源代码、样品、草案等信息；

(2) 经营信息：包括但不限于营销要求和策略、产品计划、商业计划、价格、客户名单、业务发展可能方向、拟进入领域、各方或其客户资信情况、经营管理制度与流程等信息；

(3) 一方披露的需向第三方承担保密义务的信息。

17.4. 一方必须对所接触到的对方的保密信息进行严格保密，未经对方书面许可不得向任何第三方以任何形式进行披露，但是，如下信息不受此限：

(1) 已成为公知信息，而接收方对此并无过错；

(2) 披露时接收方已经知晓的信息；

(3) 接收方从第三方合法获得的信息，且未附加保密的义务；

(4) 接收方并未使用保密信息，而自行研发获得的信息；

(5) 披露方事先书面同意披露或使用的信息；

17.5. 一方发现“保密信息”发生泄露等事故时，应立即告知对方，经双方协商后采取合理的对策。另外，由于一方的故意或过失造成“保密信息”泄露时，该方须承担由此给另一方造成的实际损失，且须及时采取必要的措施将对方损失控制在最小限度内，并自行承担因此发生的费用和责任。如果一方未及时采取必要措施而使损失扩大，则该方对对方扩大的损失亦应承担责任。

(1) 为切实履行本条规定，双方可视需要另行签署保密协议。

(2) 乙方违反本条所约定的保密义务，需向甲方支付本合同金额10%的违约金。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

17.6. 本条规定于本协议有效期内以及本协议终止后持续有效。

十八. 个人信息保护条款

18.1. 对履行本合同及在履行本合同中的相关个人信息处理事项（包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等），甲乙双方应共同遵守任何有效适用的关于个人信息的法律法规。
个人信息：以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括：姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、通信通讯联系方式、通信记录和内容、账号密码、财产信息、征信信息、行踪轨迹、住宿信息、健康生理信息、交易信息等。个人信息所标识的自然人为信息主体。

18.2. 消费者授权同意：

(1) 个人信息处理者处理个人信息应遵循合法、正当、必要的原则，向信息主体告知个人信息处理者的名称和联系方式，公开收集、使用规则，明示收集、使用个人信息的目的、方式、范围，以及个人行使其个人信息主体权力的方式和程序。

(2) 如涉及个人信息传输，披露方应当向个人告知接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类，取得个人的单独同意，并保证其个人信息来源合法，信息主体的授权具备可追溯性，保留授权发生的合理证据。接收方应当在上述处理目的、处理方式和个人信息的种类等范围内处理个人信息。接收方变更原先的处理目的、处理方式的，应当依照法律规定重新取得个人同意。

18.3. 数据保护责任：

(1) 个人信息处理者对获取的个人信息，在处理数据过程中，应采取下列措施确保个人信息处理活动符合法律、行政法规的规定，并防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失：
制定内部管理制度和操作规程；
对个人信息实行分类管理；
采取相应的加密、去标识化等安全技术措施；
合理确定个人信息处理的操作权限，并定期对从业人员进行安全教育和培训；
制定并组织实施个人信息安全事件应急预案；
法律、行政法规规定的其他措施。

(2) 如涉及个人信息传输，个人信息披露方应严格控制个人信息接收方的行为与权限，通过加密传输、安全隔离、权限管控、监测报警、去标识化等方式，防范数据滥用或者泄露风险。

(3) 个人信息接收方对所接收的数据访问、加工等操作过程需有日志记录，日志内容包括但不限于操作日期、时间、主体、客体、操作类型、操作结果等。

(4) 根据相关法律法规要求，个人信息接收方有义务协助和配合披露方对个人信息的存储、使用、委托处理、对外提供、共享和公开披露等数据处理活动进行安全评估和定期检视。

18.4. 保密义务（如涉及个人信息传输）：

(1) 接收方承诺，对个人信息的处理仅在中华人民共和国境内。

(2) 个人信息接收方仅可依据双方协议和为履行双方协议项下的义务所必须的目的使用相关个人信息，但不得用于双方协议目的以外的任何情形或转授权给任何第三方使用，除非已经另行取得信息主体合法同意。未经个人信息披露方同意，接收方不得转委托他人处理个人信息。

(3) 个人信息接收方同意根据数据及信息的类型及机密程度，尽所有合理的注意和谨慎义务，保护保密信息免遭泄露。

18.5. 应急处置（如涉及个人信息传输）：

(1) 合同终止：个人信息接收方应在合同到期或终止时向披露方交还数据或在披露方工作人员见证下销毁其所掌握、持有和控制的任何保密信息。应监管要求或接收方内部合规控制管理需要保留复印件的除外，但接收方必须按本条款约定继续对个人信息复印件履行保密义务。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(2) 突发情况：个人信息接收方应建立针对突发情况的应急预案及与披露方的事件通报机制，确保在发生重大事件时能及时通知披露方，接收方须在重大突发事件处理完毕之日起3日内向披露方提交书面报告及相关材料。

18.6. 违约责任（如涉及个人信息传输）：
个人信息处理者违反相关法律法规规定或者本条款约定，不履行或者不完全履行个人信息保护义务，发生网络信息系统崩溃、客户信息泄露等网络和数据安全事件，导致个人信息披露方遭受到的相关损失，应由接收方承担违约赔偿责任。违约赔偿责任包括但不仅限于守约方的经济损失、名誉损失、律师费、咨询费、鉴定费及诉讼费等费用。

十九. 消费者权益保护条款

19.1. 甲、乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于消费者保护的有关法律法规的规定，充分保障客户的人身及知情权、自主选择权、公平交易权、财产安全权、依法求偿权、受教育权、受尊重权、信息安全权。任何形式的侵犯消费者上述权利都可能触犯法律法规，并承担相应法律责任。

19.2. 乙方向甲方特别确认，本协议签署前及本协议有效期内，乙方不存在20名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉、银行保险监督管理机构认定的其他重大消费投诉等严重损害消费者权益的情形。如触发上述情形，乙方应当采取有效措施，妥善处理相关问题，并消除由此给甲方造成的不良影响。

19.3. 甲方有权对乙方向客户提供产品和服务中涉及消费者权益的过程及结果进行监督、评价和考核，并依据结果采取包括但不限于问责检视、经济处罚、考核扣分、调整份额、终止合作等措施。

19.4. 乙方应当严格履行消费者权益保护法律法规、监管部门关于信息安全管控、服务价格管理、服务连续性、信息披露、纠纷解决机制和应急处置等相关规定的责任和义务。

(1) 信息安全管控。乙方应确保提供数据来源合法、合规。同时，应当建立信息保密机制和消费者信息泄漏的弥补机制，采取相应信息保密措施，有效保障信息安全。

(2) 服务价格管理。乙方应当依法依约明确收费主体、收费标准。如需消费者支付费用的，在消费者使用相关产品和服务前，应当以显著方式向消费者披露收费标准和收费形式，并确保收费标准符合相关法律法规，不得巧立名目多收费、滥收费。在提供相同产品和服务时，不得对具有同等交易条件或者风险状况的消费者实行不公平定价。

(3) 服务连续性。乙方应当制定服务连续性管理目标及计划，保证其为公司提供产品或服务的连续性，如服务停止需提前30日向消费者公示服务停止告知和有效联系方式等信息。

(4) 信息披露。乙方按照法律法规开展营销宣传活动，真实、准确、完整、及时地在售前、售中、售后全流程披露产品和服务关键信息。

(5) 纠纷解决机制。甲方客户就乙方提供的产品和服务进行投诉的，乙方需在收到通知后原则上应在3个工作日内解决，并将处理过程及结果告知甲方，重大疑难投诉案件处理时效由甲乙双方共同沟通确定，但不得超过监管部门规定时效。处理措施包括但不限于通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决相关争议或根据案件实际情况向银行保险监管机构、消费者出具书面说明等，以消除给甲方造成的不良影响。

(6) 应急处置。乙方应当建立重大突发事件应急处置预案。发生法律法规规定的涉及金融消费者权益保护的重大突发事件，应当及时启动应急预案，采取相应的应急处置措施，做好应急处置工作。如甲方启动重大突发事件应急预案，乙方应当在责任范围内配合甲方做好应急处置工作。

(7) 营销行为管理。乙方在提供产品或服务过程中应规范销售及服务行为，不得误导、欺骗、夸大、隐瞒、欺诈等行为；不得向客户索要、收受任何现金、购物卡、实物或其他非物质性利益；不得向客户承诺给予或给予保险合同规定外的利益；不得伪造、篡改、泄露、倒卖消费者信息；严禁诱导消费者提供不真实信息；严禁夸大产品收益或服务权益；严禁诱导消费者购买与其风险承受

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

能力不匹配的产品或服务。乙方不得以甲方名义向消费者推介或销售产品和服务。

19.5. 违约责任

当发生下列情形时，甲方有权终止合作且有权要求乙方赔偿经济损失。乙方在提供服务过程中发生包括侵害消费者个人信息安全事件、非法集资、诈骗等构成犯罪的，移交司法机关处理。

(1) 发生侵害消费者个人信息安全事件，且乙方应当承担主要责任的；

(2) 因乙方的消费者权益保护问题，发生重大突发事件、舆情事件，给甲方造成负面影响的；

(3) 乙方因消费者权益保护问题受到国家金融监督管理总局及其派出机构或相关行政部门处罚的；

(4) 乙方相关经营行为由司法机关认定属于违法犯罪的；

(5) 经甲方评估认定的其他严重侵害消费者权益事件。

二十. 其他

本协议有效期自 2026 年 3 月 11 日至 2029 年 3 月 10 日止。本协议到期或解除后，双方基于本协议的数据安全保护义务并不因或本协议的终止而终止。

本协议自双方盖章并签字之日起成立且生效。本协议可根据业务发展和监管部门的要求进行修订，修订后的协议文本自双方重新签署后生效。本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：中国平安财产保险股份有限公司北京分公司 乙方：宁家（北京）汽车服务有限公司

（盖章） （盖章）

代表人（负责人或授权人）：_____（签字） 代表人（负责人或授权人）：_____（签字）

日期：_____ 日期：_____

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App